



المستشار

أينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006

قضايا



القانون الجنائي

الفرقة الرابعة



01277776870



المستشار (فرقه رابعه)

إدارة

د/ جمال عبد الناصر

د/ حسن أبو الفتوح



الأسانيد القانونية

أولا

الاسانيد القانونية المثارة في المحاكم العسكرية

اختصاص القضاء العسكري:

المعيار الشخصي:

☞ تختص المحاكم العسكرية تبعاً للمعيار الشخصي بجميع الجرائم التي تقع من أي شخص يثبت له الصفة العسكرية أصلاً أو حكماً، ما لم يكن هناك شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام القضاء العسكري ففي هذه الحالة ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية ويسري قانون الإجراءات الجنائية .

☞ ولا يشترط لانعقاد الاختصاص للقضاء العسكري ارتباط الجريمة المرتكبة بالوظيفة العسكرية، فيختص القضاء العسكري بنظر الجرائم المرتكبة من العسكريين ومن في حكمهم ولو كانت هذه الجرائم منبته الصلة بوظيفتهم.

☞ عليه يختص القضاء العسكري بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وقعت من أحد أفراد القوات المسلحة، وكذلك يختص بجريمة تبديد المنقولات الزوجية الواقعة من أحد العسكريين أو جريمة قتل أو ضرب أفضى إلى موت نتيجة مشاجرة أو خصومة بين أحد العسكريين وغيره من المدنيين، وذلك رغم انقطاع الصلة بين الجريمة والمصلحة العسكرية.

☞ يطبق قانون القضاء العسكري على كافة الجرائم المرتكبة من العسكريين ومن في حكمهم حتى ولو خرجوا من الخدمة، طالما أن هذه الجرائم وقعت وقت وجودهم بالخدمة .

المعيار العيني:

☞ الجرائم التي يطبق عليها القانون العسكري أيا كانت صفه مرتكبها ، فيستوي ان يكون من العسكريين او من المدنيين . **واهم هذه الجرائم :**

١ . **الجرائم الواقعة علي معدات ومهمات وأسلحة .**

٢ . **وثائق ودفاتر وأسرار القوات المسلحة .**

☞ كذلك يختص القضاء العسكري بالجرائم التي تقع على المنشآت العامة والحيوية باعتبارها في حكم المنشآت العسكرية: ومن أمثلة هذه المنشآت محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول والسكك الحديد والطرق والكباري .

مدى جواز محاكمة الأحداث أمام المحاكم العسكرية:

☞ اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة الأحداث الذين يشتركون مع أحد الخاضعين لقانون القضاء العسكري، على أن يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المقررة للنيابة العامة والمراقب الاجتماعي في قانون الأحداث .

ثانيا

الاسانيد القانونية المثارة فى محكمة الطفل

الاصل ان تختص محكمة الطفل بالجرائم التى يرتكبها هذا الاخير الا انه استثناء من هذه القاعدة الاصولية يجوز محاكمة الطفل امام المحاكم الجنائية اذا ارتكب معه شخص بالغ جريمة تعد جنائية.

من المقرر قانونا انه اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه تجاوز ١٥ ثم ثبت بأوراق رسميه انه لم يجاوزها يجب على المحامى العام رفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون واذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه تجاوز الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسميه انه لم يجاوزها رفع المحامى العام الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لا حالات امتداد الاختصاص عادة النظر فيها والقضاء بإلغاء حكمها واحاله الاوراق الى النيابة العامة للتصرف.

ثالثا

الاسانيد القانونية علي حالات امتداد الاختصاص

الحالة الأولى: الارتباط بين الجرائم:

١- الارتباط البسيط:

وفي هذه الحالة لا تتوافر بين الجرائم المرتبطة وحده الغرض التي تستوجب اعتبار هذه الجرائم جميعا جريمة واحدة، ومن أمثلتها: أن يرتكب أحد الأشخاص عدة جرائم متماثلة في أماكن مختلفة.

قد استقر قضاء النقض المصري على أنه في أحوال الارتباط البسيط يكون ضم الدعاوى المتعددة جوازا لمحكمة الموضوع، وفي هذا النوع من الارتباط لا تلتزم محكمة الموضوع بتقدير سلطة الاتهام في ملائمة عرض الجرائم المرتبطة على محكمة واحدة، وإنما تتخذ قرارها بما تراه محققا لحسن إدارة العدالة الجنائية.

٢- الارتباط الذي لا يقبل التجزئة:

يتحقق هذا الارتباط بارتكاب شخص أو أكثر عدة جرائم ترتبط فيما بينهما بعلاقة وثيقة، بحيث لا يمكن فهم إحداها دون الأخرى. ويتحقق ذلك إذا كانت الجرائم تجمعها وحدة الغرض أو رابطة السببية، كمن يرتكب جريمة التزوير من أجل استعمال المحرر المزور أو من أجل ارتكاب جريمة نصب.

في هذه الحالة يكون إحالة الدعاوى المرتبطة إلى المحكمة التي تملك الفصل في الوصف الأشد وجوباً

الحالة الثانية: المسائل العارضة:

أولاً: المسائل العارضة غير الجنائية – المسائل الأولية:

١- ماهية المسائل الأولية وقانون إثباتها:

يقصد بالمسائل الأولية تلك المسائل العارضة غير الجنائية التي تنظرها المحكمة الجنائية في سبيل الفصل في الدعاوى، ومن أمثلة ذلك الدفع عند نظر دعوى جنائية عن جريمة خيانة الأمانة ببطلاق عقد الأمانة، أو الدفع عن نظر دعوى جنائية عن جريمة الزنا ببطلاق عقد الزواج.

في هذا الصدد نتعرض لماهية المسائل الأولية، وقانون إثباتها، وحدود امتداد اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل الأولية: في ضوء القاعدة القائلة بأن قاضي الدعوى هو الدفع يمتد اختصاص المحكمة الجنائية للمسائل الأولية بحيث تفصل فيها، وهنا يثار التساؤل عن القانون الذي يخضع له إثبات المسائل الأولية بحكم أن طبيعتها غير جنائية؟

على الرغم من أن الأصل في الإثبات الجنائي هو مبدأ حرية الإثبات، غير أن هذا المبدأ ينحصر في حالة المسائل الأولية والتي يتبع في إثباتها طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل، ففي حالة الدفع ببطلاق عقد الأمانة عند نظر دعوى جنائية عن جريمة خيانة أمانة يتبع في إثبات ذلك أحكام القانون المدني.

٢- حدود إمتداد اختصاص المحكمة الجنائية لنظر المسائل الأولية:

أ- مسائل الأحوال الشخصية:

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف نظر الدعوى. وتحدد للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو المجني عليه بحسب الأحوال أجلاً لرفع الدعوى عن المسألة المذكورة إلى الجهة المختصة بها.

ب- توقف الحكم على مسألة تدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى:

ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه، فإذا عرض على المحكمة أثناء نظرها للدعوى مسألة تدخل في اختصاص القضاء الإداري ويتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها تعيين على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في هذه المسألة شريطة أن يكون الدفع جدياً غير مقصود به المماطلة والتسويف، أما إدارات المحكمة أن المسؤولية الجنائية قائمة في كل حال فلا محل للإيقاف، مع العلم بأنه يجوز للمحكمة أن تلتفت عن تطبيق القرار الإداري نظراً لمخالفته للقانون حتى لو تحصن بضوات مواعيد الطعن تطبيقاً لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع.

ج- المسائل الاقتصادية:

المحاكم الاقتصادية، تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانوناً حددتهم المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. وعلى هذا فإذا أثير دفع جدي في مسألة أولية تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية ورأت محكمة الموضوع ضرورة الفصل في هذا الدفع قبل الحكم في الموضوع، فإنها توقف الدعوى وتحدد موعداً لاستصدار حكم نهائي من الجهة المختصة، وإذا لم تر لذلك لزوماً تغفل الدفع وتحكم في الدعوى، مع ضرورة العلم بأن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في هذه الحالة له حجية أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص العام.

ثانياً: المسائل العارضة الجنائي-المسائل الفرعية:

📌 **المقصود بالمسائل الفرعية** ← تلك المسائل العارضة الجنائية التي يلزم الفصل فيها للفصل في الدعوى الجنائية، وفي هذه الحالة تختص المحكمة الجنائية بالفصل في المسألة الفرعية الجنائية.

📌 إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

📌 **مثال ذلك** ← يجب وقف دعوى البلاغ الكاذب إذا كانت هناك دعوى جنائية اتهم فيها المبلغ ضده بالواقعة المبلغ عليها، وذلك نظراً لأن إثبات صحة البلاغ في الدعوى الثانية ينفي الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب، وكذلك يجب وقف دعوى القذف لحين الفصل في دعوى جنائية أخرى قائمة لتفصل في نسبة الوقائع إلى المدعي بالحق المدني، حيث أن الحكم بإدانة المدعي المدني في هذه الوقائع يقضي ببراءة القاذف.

رابعاً

الاسانيد القانونية المثارة في مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى

(وهي ان تقوم المحكمة بتعديل التهمة دون ان تنبه المتهم)

📌 وفقاً لما نص عليه المشرع في ق.إ.ج (م ٣٠٧، ٣٠٨) لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم علي غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوى كما أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفاعل المسند للمتهم. ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور وعلي المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

📌 يلاحظ أن المحكمة لا تلتزم بتنبيه المتهم طالما لم تضيف عنصراً جديداً في السلوك الإجرامي، أما إذا غيرت العنصر في السلوك الإجرامي أو أضافت عنصراً جديداً تلتزم بتنبيه المتهم لتحضير دفاعه.

التمييز بين تعديل التهمة وإضافة فعل جديد للمتهم ومحاكمته عنه :

📌 الفرق بينهما أن السلوك الإجرامي في تعديل التهمة يظل واحداً في التهمتين، أما إضافة واقعة أو فعل جديد يعني أن السلوك الإجرامي قد اختلف، وهذا غير جائز للمحكمة. ومن أمثلة تعديل التهمة إضافة الظروف المشددة مثل ظرف الكسر والليل إلى جريمة السرقة، وظرف السم أو سبق الإصرار والترصد لجريمة القتل.

ضوابط استعمال المحكمة لسلطتها في تعديل التهمة (ضرورة تنبيه المتهم بالتعديل) :

📌 **الأمر الأول** ← إذا لم يتضمن تعديل الوصف تعديلاً في التهمة، أي أن المحكمة لم تضيف عناصر جديدة للدعوى فإن هذا لا يستوجب التنبيه.

📌 **الأمر الثاني** ← إذا كان هناك تعديلاً في التهمة: ومثال ذلك فإذا عدلت المحكمة التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة وجب عليها تنبيه المتهم لأن في ذلك إضافة عنصراً جديداً للدعوى وهو ضرورة وجود عقد من عقود الأمانة.

📌 كذلك إذا عدلت المحكمة التهمة من جريمة تبوير الأرض الزراعية إلى جريمة البناء على أرض زراعية وجب عليها تنبيه المتهم. وكذلك إذا عدلت المحكمة التهمة من الرشوة إلى النصب فإنها تلتزم بالتنبيه وتعديل التهمة في هذه الحالة أضاف عنصر جديد وهو الاحتيال.

أولاً

إجراءات المحاكمة

القضية الأولى

أسندت النيابة العامة للمتهمين زيد وعمرو أنهما سرقا بالإكراه المجنى عليه خالد، كما أسندت إلى المتهم زيد وحده أنه أحرز كذلك بدون ترخيص سلاحاً نارياً ، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات ، تبين للمحكمة أثناء المحاكمة أن عمرو كان قد سرق السلاح الناري من أحد الأشخاص ، وأنه سلمه لزيد لارتكاب الجريمة ، فعدلت المحكمة الوصف له إلى أنه حاز وأحرز سلاحاً نارياً وبأنه سرق هذا السلاح، وقضت بإدانة المتهمين ، فما رأيك فيما أجرته المحكمة.

أولاً: الاسانيد القانونية :

يعنى مبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى أنها تقتيد بنطاق الدعوى التى دخلت حوزتها ، سواء من حيث الاشخاص او الوقائع المرفوع بها الدعوى فلا تملك ان تحاكم اشخاص غير المرفوع عليهم الدعوى ، ولا تملك اضافة وقائع جديدة تختلف عن تلك المرفوع بها الدعوى .
ولكن يجوز للمحكمة ان تغير الوصف القانونى للجريمة ولها اضافة الظروف المشددة التى تظهر من التحقيق او المرافعة .
وقد نصت المادة ٣٠٧ من قانون الاجراءات الجنائية على انه (لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة او طلب التكيلف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى) .
وقد نصت المادة ٣٠٨ على ان " للمحكمة ان تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة او بالتكيلف بالحضور .
ولها ايضا اصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى امر الاحالة ، او فى طلب التكيلف بالحضور ، على المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير ، وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك " .
وعلة هذا المبدأ هو ألا تجمع سلطة المحاكمة بين سلطتى الاتهام والمحاكمة .

ثانياً: التطبيق

بتطبيق الاسانيد على الوقائع يتضح لنا ان المحكمة أخطأت لأن القاعدة انه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت فى امر الاحالة او طلب التكيلف بالحضور ويجب عليها فى هذه الحالة اتباع اجراءات التصدي فإذا قامت بالفصل فى الواقعة التى لم ترفع بها الدعوى فإن حكمها يكون باطلا .

العصبة الثانية

أثناء نظر إحدى الدعاوى امام محكمة الجنايات، طلب دفاع المتهم استعمال الرافة تأسيساً على مرض المتهم بالتصلب في الشرايين، طبقت المحكمة قواعد الرافة وقضت بحبس المتهم ستة أشهر. طعن المتهم في هذا الحكم تأسيساً على أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون، فما رأيك؟.

أولاً: الاسانيد القانونية :

⚖ يجب التفريق بين (تعديل التهمة) وهو حق للمحكمة اذا راعت حقوق الدفاع (وبين اضافة فعل جديد) للمتهم ومحاكمته عنه ، والفرق بينهما ان السلوط الاجرامى فى تعديل التهمة يبقى واحد فى التهمتين ، اما اذا اختلف هذا السلوك بأن اضافت المحكمة للمتهم ارتكاب فعل آخر ، فإن ذلك يعنى اضافة واقعه جديدة ، وهو ما لا يجوز لها .

⚖ ويشترط فى تعديل التهمة ان يتم ذلك قبل الحكم فى الدعوى ، اما ان تم دون تنبيه الدفاع ، فإن المحكمة تكون قد اخلت بحق الدفاع .

⚖ ومن الامثلة على ذلك تغيير وصف التهمة من سرقة الى خيانة امانه ، اذ يجب عليها تنبيه المتهم ، ذلك بأن جريمة خيانة الامانة تستلزم فضلاً عن توافر ركن الاختلاس ان يكون تسليم المال بمقتضى عقد من عقود الامانة وهو عنصر جديد لم يرد فى الوصف الذى رفعت به الدعوى ومن حق الطاعن ان يحاط به علماً حتى يبدي دفاعه قبل ان تدينه المحكمة به .

ثانياً: التطبيق

⚖ بتطبيق الاسانيد على الوقائع يتضح لنا ان تغيير المحكمة التهمة من سرقة الى خيانة امانة يقتضى مراعاة الضمانات التى نص عليها قانون الاجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم الى التغيير فى التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه .

الغضبة الثالثة

احالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بتهمة القتل العمد وطلبت معاقبتها بوصف انهما طبيبان من الموظفين العموميين تركا اعمالهما وامتنعا عن اداء عمل من اعمال وظائفها وهو اسعاف المجني عليها المريضة والنزيلة بالمستشفى واعطائها العلاج اللازم مما ادي الي وفاتها غير ان المحكمة عدلت التهمة ونسبت الي المتهمين خطأ في وفاة المجني عليها او اصدرت حكما دون تنبيه الدفاع بتعديل التهمة بين

مدي صحة الحكم

أولاً: الاسانيد القانونية (تثير هذه الدعوي موضوع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوي)

🔍 وفقاً لما نص عليه المشرع في ق.إ.ج (م ٣٠٧، ٣٠٨) لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم علي غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوي كما أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور وعلي المحكمة أن تنبه المتهم إلي هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

🔍 يلاحظ أن المحكمة لا تلتزم بتنبيه المتهم طالما لم تضيف عنصراً جديداً في السلوك الإجرامي ، أما إذا غيرت العنصر في السلوك الإجرامي أو أضافت عنصراً جديداً تلتزم بتنبيه المتهم لتحضير دفاعه

ثانياً: التطبيق

🔍 يتضح لنا ان ما قامت به المحكمة يعد غير صحيح لانه قد عدلت في اركان الجريمة وكان يجب عليها ان تنبه المتهم قبل الحكم في الدعوي.

القضية الرابعة

طلب "خالد" من سيد أن يسدد له قسط السيارة التي اشتراها منه ، فقام سيد بتحرير شيك في بنها حيث يعمل في شركة توجد في بنها وقام بإعطائه لـ " زيد " لتسليمه الى خالد في القاهرة ، سلم زيد الشيك الى خالد في القاهرة فاكشف انه بدون رصيد ، فرفع عليه جنحة مباشرة امام محكمة جناح بنها ، دفع " سيد " بأنه يقيم في المنوفية ويعمل في بنها ولا اختصاص لمحكمة بنها بتلك الدعوى فما رأيك في هذا الدفع ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :

١٥ من المقرر قانوناً أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم الذي يقبض عليه .
١٥ وبالتالي يعتبر مكان إرتكاب الجريمة هو المكان الذي تحقق فيه ركنها المادي أو جزء منه .

ثانياً : التطبيق :

١٥ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن سيد هو دفع غير لأن الجريمة قامت بمجرد إطلاق الورقة التجارية للتداول وقد فعل ذلك في بنها وتعتبر محكمة جناح بنها مختصة بنظر الدعوى

القضية الخامسة

نسبت النيابة العامة للمتهم انه قتل المجنى عليه عمدا وأحالته الى الجنايات وقضت المحكمة بإدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ حيث استبعدت عنصر العمد وقررت توافر الإهمال ، طعن المتهم على اساس ان المحكمة أخطأت وأضافت وقائع جديدة دون ان تنبه المتهم بتعديل التهمة ، طعنت النيابة العامة وقالت أن المحكمة اضافت واقعة جديدة لم ترفع الدعوى بها ، ما رأيك في الطعنين وهل أصابت المحكمة أم أخطأت فيما قضت به معللا بالأسانيد القانونية المناسبة ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :

١٥ من المقرر قانوناً أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوى .
١٥ يحق للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة ولكن إذا أضافت المحكمة وقائع أو عناصر جديدة علي الدعوى فعلي المحكمة أن تنبه المتهم إلي هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

ثانياً : التطبيق :

١٥ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أنه بمقتضي دعوي القتل العمد وقيام المحكمة بتعديل التهمة بالقتل الخطأ فكان يجب عليها تنبيه المتهم وبالتالي فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويعتبر طعن المتهم صحيح أما طعن النيابة فهو غير صحيح .

القضية السادسة

أثناء نظر دعوى إصدار " حسن " شيك بدون رصيد دفع " حسن " بانتفاء صفة الشيك لخلو ورقة الشيك من بيان جوهرى تطلبه القانون التجارى مما يبطله ، وقدم شهادة من جدول القضايا التجارية بأنه قام برفع دعوى أمام الدائرة التجارية يطالب فيها ببطلان الشيك قررت المحكمة وقف نظر الجنحة لحين الفصل فى دعوى بطلان الشيك ؟ ما رأيك فى دفع المتهم " حسن " وهكذا رأيك فى حكم المحكمة معللا بالأسانيد القانونية المناسبة ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :

١٥ من المقرر قانوناً أنه تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
١٥ من المقرر قانوناً أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف علي نتيجة الفصل في دعوى اخري ونص وقف الأولي حتي يتم الفصل في الثانية .

ثانياً : التطبيق :

١٥ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دفع حسن هو دفع صحيح وبالتالي يجب الوقف في فصل الدعوى الجنائية إنتظاراً للحكم الذي سيصدر من المحكمة التجارية .

القضية السابعة

رفعت النيابة العامة دعوى ضد زيد لاصداره شيكاً بدون رصيد لخالد أثناء المحاكمة دفع زيد بأن هناك دعوى عمومية مرفوعة بخيانة الأمانة موجهة إلي عمرو لانه اودع لديه الشيك علي سبيل الأمانة فقام بتسليمه إلي خالد فرفضت المحكمة الدفع وقضت بالادانه ما رأيك؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :-

- ١- تثير هذه القضية موضوع المسائل الأولية والفرعية في قواعد الاختصاص.
- ٢- السؤال الذي تثيره القضية هو هل هذه المسألة أولية ام فرعية؟
- ٣- من المقرر قانوناً ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع وذلك مبدأ منطقي فإذا ثار دفع او مسأله أثناء نظر الدعوى اختص القاضي بالفصل فيها اعمالاً لهذا المبدأ
- ٤- من المقرر قانوناً ان المسائل الفرعية هي مسائل تثور أثناء نظر الدعوى ولكن لا يختص القاضي الجنائي بحسمها بل عليه ان يوقف نظر الدعوى حتي تحسم هذه المسألة من المحكمة المختصة.
- ٥- من الجدير بالذكر ان دعوى خيانة الأمانة من المسائل الفرعية اللازمة للدعوى الجنائية التي يجب علي المحكمة ان توقف النظر في الدعوى الأصلية لحين الفصل فيها.

ثانياً : التطبيق :

بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا انه اذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف علي نتيجة الفصل في دعوى جنائية اخري وجب وقف الاولي حتي يتم الفصل في الثانية .وبالتالي يجب وقف الدعوى الاصلية (الشيك بدون رصيد) لحين الفصل في الدعوى المقامه بالفصل في المسألة الفرعية (خيانة الأمانة) .

القضية الثانية

أحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات عن تهمة القتل العمد استبعدت المحكمة قصد القتل وأدانت المتهم عن تهمة ضرب أفضى إلى الموت وهل يختلف الحكم إذا عدلت الوصف وأدانت المتهم عن القتل الخطأ.

أولاً : الأسانيد القانونية :-

- ١- القاعدة أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل غير أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة فيجب عليها تنبيه المتهم بذلك .
- ٢- من المقرر قانوناً أن المحكمة لا تلتزم بالتنبيه إذا كانت التهمة هي القتل العمد فأستبعدت قصد القتل وأدانت المتهم عن الضرب المفضي إلى الموت ولكن إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هي القتل العمد فأستبعدت المحكمة العمد ونسبت للمتهم القتل الخطأ فإن ذلك عنصر جديد في الدعوي يوجب على المحكمة تنبيه الدفاع إليه .

ثانياً : التطبيق :

بتطبيق الأسانيد على الوقائع يتضح لنا أن إستبعاد المحكمة قصد القتل وإدانة المتهم عن تهمة ضرب أفضى إلى الموت هو حكم صحيح ولا تلتزم المحكمة بتنبيه المتهم .

أما إذا عدلت المحكمة الوصف وأدانت المتهم عن قتل خطأ فيجب على المحكمة أن تنبه المتهم بهذا التعديل ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه

القضية التاسعة

اثناء نظر دعوي اصدار حسن شيك بدون رصيد دفع حسن بانتفاء صفة الشيك لخلو ورقة الشيك من بيان جوهري
تطلبه القانون التجاري مما يبطله وقدم شهادة من جدول القضايا التجارية بانه قام برفع دعوي امام الدائرة
التجارية يطالب فيها ببطلان الشيك قررت المحكمة وقف نظر الجنحة لحين الفصل في دعوي بطلان الشيك ، ما
أريك في دفع المتهم حسن وكذلك أريك في حكم المحكمة معللا بالاسانيد القانونية المناسبة؟

أولا : الاسانيد القانونية:

تثير هذه القضية مبدأ أن قاضي الدعوي هو قاضي الدفع.
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية
المرفوعة امامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك وهذه القاعدة ترجع الي المبدأ المقرر من ان قاضي
الدعوي هو قاضي الدفع فإذا ثار دفع او مسألة اثناء نظر الدعوي اختص القاضي بالفصل فيها
اعمالا لهذا المبدأ وتتصل هذه القاعدة ايضا بقاعدة اخري هي ان القاضي الجنائي يحكم في الدعوي
حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل جريته مما يطرح امامه في الجلسة دون الزام عليه بطريق
معين في الإثبات الا اذا استجوبه القانون او حظر عليه طريقا معيناً في الإثبات لان قاضي الاصل هو
قاضي الفرع ولا يتقيد القاضي الجنائي بالأحكام المدنية التي صدرت ولا يجوز له ان يعلق قضاؤه
علي ما عسي ان يصدر من احكام في نزاع مدني قائم علي موضوع الجريمة وتطبيقا لذلك قضي بأنه
اذا تبينت المحكمة لزوم الفصل في ملكية العقار محل النزاع للقضاء في الدعوي الجنائية المرفوعة
امامها فعليها ان تتصدي بنفسها لبحث عناصر هذه الملكية والفصل فيها فإن استشكل الامر عليها او
استعصي استعانت بأهل الخبرة وما تجرته هي من تحقيقات مؤدية حتي يتكشف لها وجه الحق اما
وانها لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا.

واذا فصلت المحكمة الجنائية في مسألة اولية كان الفصل فيها ضروريا في خصومة جنائية كان
الحكم حائزا لقوة الامر المقضي به امام القضاء المدني.

ثانيا : التطبيق:

يتضح لنا انه يجب علي القاضي طبقا لمبدأ ان قاضي الدعوي هو قاضي الدفع انه يجب ان يفصل في
الدعوي ولا يوفقها.

القضية العاشرة

قام سامح باصدار شيك بدون رصيد الي حاتم في لندن مسحوب علي البنك الوطني بالقاهرة وبعد عودة حاتم الي ارض الوطن قام برفع دعوي مباشرة في جنحة شيك بدون رصيد ضد سامح بمجرد ان علم بعودة سامح الي ارض الوطن دفع محامي سامح بعدم اختصاص القضاء المصري بأن الجريمة ارتكبت في الخارج فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها بطريق الادعاء المباشر، بين مدي صحة دفع محامي سامح ثم بين مدي صحة حكم المحكمة مدعما رأيك بالمبادئ والاسانيد القانونية؟

أولا : الاسانيد القانونية

تشير هذه القضية مسألة مكان وقوع الجريمة
يتحدد مكان وقوع الجريمة بالمكان الذي كان من المقرر تنفيذ الالتزام فيه وعلي ذلك لا يعتد بمكان اتخاذ الجاني للأعمال التحضيرية لجريمته فعلي سبيل المثال قضي بأن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تقع بفعل الاعطاء اي بمجرد اعطاء الساحب الشيك للمستفيد ولذا فالعبرة بمكان الاعطاء اما الأفعال السابقة علي ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من الأعمال التحضيرية ويلاحظ ان قانون التجارة الجديد نص علي اختصاص القضاء المصري بنظر الدعاوي الجنائية عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد طالما كان الشيك مسحوبا علي بنك له فرع في مصر.

ثانيا : التطبيق:

يتضح لنا ان القانون المصري يعتبر مختصا بنظر تلك الدعوي ولكن يلاحظ ان القانون اشترط في الجرائم التي ترتكب بالخارج الا يقوم بتحريكها الا النيابة العامة للنظر الي مدي ملائمة الجريمة وبالتالي الدفع المثار هو دفع صحيح لان هذه الدعوي لا يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر.

القضية الحادي عشر

اسند الي المتهم خالد انه قام عمدا بإتلاف خط من خطوط الاتصالات التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات بان قطع الكابلات مما ترتب عليه انقطاع الاتصالات وشروعه في سرقة هذه الكابلات احيلت الدعوي الي المحكمة الجنائية والتي قضت باختصاصها بنظر الدعوي فدفع محامي المتهم بضرورة احوالها الي الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية ، بين مدي صحة حكم المحكمة ودفع محامي المتهم مدعما اجابتك بالأسانيد القانونية المناسبة.

أولا : الاسانيد القانونية:

التمييز بين حالات الارتباط البسيط وحالات الارتباط الذي لا يقبل التجزئة.

ففي حالة الارتباط البسيط فإن المحكمة الاقتصادية تختص بنظر الدعاوي التي تدخل في اختصاصها فقط وتنظر الدعاوي الأخرى المرتبطة بها امام محاكم القضاء العادي اما اذا كان الارتباط لا يقبل التجزئة بين جريمتين احدهما تدخل في اختصاص القضاء العادي والأخرى في اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن المحكمة الاقتصادية تكون صاحبة الاختصاص وذلك تأسيسا علي (م ٢١٤م) من قانون الاجراءات الجنائية التي تقرر انه اذا اشتمل التحقيق علي اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحد الي المحكمة المختصة مكانيا بإحداهما.

ثانيا : التطبيق:

يتضح لنا ان قانون المحاكم الاقتصادية نص علي انفراد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر الدعاوي الداخلة في اختصاصها وعليه تكون الدعاوي المرتبطة داخلة في اختصاصها.

القضية الثاني عشر

اشاء نظر الدعوي امام محكمة جنايات اصيب احد اعضاء المحكمة بمرض خطير اقعهه عن العمل وفي ذات الوقت اصيب عضو اخر بشلل علي اثر حادث سيارة فقام رئيس محكمة الاستئناف بندب رئيس ووكيل المحكمة الابتدائية ليحلو محل العضوين اللذين قام لديهما مانع من اداء عملهما وصدر حكم المحكمة بهذا التشكيل بين مدي صحة ما قام به رئيس محكمة الاستئناف واثر هذا التصرف علي تشكيل المحكمة؟

أولا : الاسانيد القانونية:

تثير هذه القضية موضوع (تشكيل محكمة الجنايات)

نص قانون الاجراءات الجنائية علي انه في حالة قيام مانع لدي احد القضاة المعينين بمحكمة الجنايات فانه يتم استبداله بقاض اخر يندبه رئيس محكمة الاستئناف ويجوز عن الاستعجال ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي ينعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها ولا يجوز في هذه الحالة ان يشترك في الحكم اكثر من واحد من غير قضاة محكمة الجنايات .

ثانيا : التطبيق:

يتضح لنا ان القاضي قد خالف صريح نص قانون الاجراءات الجنائية وبالتالي يعتبر هذا التشكيل باطل ومن ثم بطلان الحكم الصادر من هذا التشكيل الباطل.

القضية الثالثة عشر

يعمل زيد بعضو لجنة مراجعة الاغاني في هيئة الاذاعة والتليفزيون واشاء تأديته لعمله قرر عدم صلاحية مجموعة من الاغاني للبث عبر وسائل الاذاعة والتليفزيون وذلك لاحتوائها علي الفاظ وافعال غير لائقة وعلي اثر ذلك قام اصحاب هذه الاغاني بتوجيه عبارات السب والقذف اليه في عدد من الصحف والمجلات الفنية فإقامة زيد دعوي قضائية كمدعي بالحق المدني ضد هؤلاء الاشخاص متهما اياهم بالقذف والسب وان هذه الوقائع تتعلق بصفته عضو لجنة مراجعة الاغاني بالإذاعة والتليفزيون وليست بصفته من احادي الناس وكان ذلك امام محكمة الجنائيات غير ان محكمة الجنائيات حكمت بعدم اختصاصها بالدعوي لان الدعوي رفعت من المجني عليه وليس من اللجنة.

أولا : الاسانيد القانونية :

١- خول المشرع محكمة الجنائيات الفصل في كل فعل يعد بمقتضي القانون جنائية او جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وينعقد الاختصاص لمحكمة الجنائيات بغض النظر عما اذا كان المجني عليه قد اقام الدعوي بشخص ام ان جهة عمله هي التي اقامت الدعوي طالما ان وقائع السب والقذف كانت موجهة الي صفته .

ثانيا : التطبيق:

٢- يتضح لنا ان محكمة الجنائيات قد اخطأت بحكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي واي حكم من الاحكام الصادرة من محكمة الجنائيات اذا كان يمكن الطعن عليه امام محكمة النقض يترتب علي ذلك وقف السير في الدعوي والاحكام غير الفاصلة في الموضوع لا يجوز الطعن عليها بالنقض وبالتالي يعتبر الاجراء اللازم اتخاذه هنا هو وقف السير في الدعوي.

القضية الرابع عشر

قدم (أ) للمحاكمة بتهمة القتل العمد ، عدلت المحكمة التهمة الى قتل خطأ وقضت بإدانته دون ان تلتفت نظر

الدفاع الى ذلك:

١- طعن المتهم في الحكم تأسيساً علي أنه كان علي المحكمة أن تنبه الدفاع بالتعديل .

٢- طعن النيابة علي الحكم قائله بأن المحكمة أضافت إلي المتهم واقعة جديدة , ما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :-

- ١- تشير هذه الدعوي موضوع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوي .
- ٢- وفقاً لما نص عليه المشرع في ق.إ.ج (م ٣٠٧، ٣٠٨) لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم علي غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . كما لا يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوي كما أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم . ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور وعلي المحكمة أن تنبه المتهم إلي هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .
- ٣- يلاحظ أن المحكمة لا تلتزم بتنبيه المتهم طالما لم تضيف عنصراً جديداً في السلوك الإجرامي . أما إذا غيرت العنصر في السلوك الإجرامي أو أضافت عنصراً جديداً تلتزم بتنبيه المتهم لتحضير دفاعه .

ثانياً : التطبيق :

- ١- التهمة الواردة بقرار الاحالة هي " قتل عمد " عدلتها المحكمة الى قتل خطأ ، هذا الذي أجرته المحكمة يدخل في حدود سلطتها في تعديل التهمة بحذف عناصر واطافة عناصر اخرى ولا يتضمن تغييرا للتهمة عما ورد في قرار الاحالة فالنشاط الاجرامى في الحالتين واحد وهو فعل من شأنه ازهاق الروح انصب على انسان حى .
- ٢- ولكن كان يتعين على المحكمة تنبيه المتهم ولفت نظره الى التعديل الذي أجرته ليبدى دفاعه على اساس هذا التعديل الذي يتضمن اضافة عنصر الخطأ غير العمدى الذي لم يكن موجودا في قرار الاحالة .
- ٣- ولا يؤثر في وجوب التنبيه كون التعديل هنا لصالح المتهم باعتباره يؤدي الى توقيع عقوبه اخف لان اضافة عنصر جديد يتضمن مفاجأة للمتهم تخل بدفاعه الذي ابداه في ضوء عناصر التهمة الواردة في قرار الاحالة لذلك تكون المحكمة وقد اغفلت تنبيه المتهم الى التعديل الذي أجرته قد أخطأت واخلت بحق الدفاع بما يعيب حكمها .

القضية الخامسة عشر

اتهمت النيابة عمرو بانه حاز مخدرا بقصد الاتجار أثناء نظر الدعوى قامت المحكمة بتعديل وصف التهمة الي أن المتهم حاز المخدر بغير قصد الاتجار ولم تنبه المتهم لهذا التعديل وقضت بإدائته طعن ما عمرو طالبا إلغاء الحكم لعدم تنبيهه لتحضير دفاعه فما رأيك؟

أولا : الأسانيد القانونية:

قرر المشرع على أن من حق المحكمة أن تقوم بتغيير الوصف القانوني للجريمة، وتعديل التهمة، بإضافة الظروف المشددة التي تظهر من المرافعة أو التحقيق، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم بهذا التغيير، وتمنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.

أما إذا لم يتضمن التعديل إضافة عناصر جديدة إلى الجريمة المرتكبة بل وقف الأمر إلى استبعاد بعض الأفعال التي رأت المحكمة عدم ثبوتها في حق المتهم، فلا تلتزم بتنبيه المتهم بهذا التعديل.

ثانيا : التطبيق:

يتضح لنا أن المحكمة قد اقتصرت على تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة ولم تضيف عناصر جديدة، بل اقتصرت على استبعاد بعض الأفعال، وأستبقت الباقي وهي هنا لا تلتزم بالتنبيه، وبالتالي يكون حكمها صحيح و جدير بالقبول.

القضية السادسة عشر

أثناء نظر محكمة الجنح لدعوى اصدار حسن شيكاً بدون رصيد لزيد دفع حسن بإنتفاء صفة الشيك إذ خلت ورقة الشيك من بيان جوهرى تطلبة القانون التجارى مما يصمة بالبطلان وقدم شهاده من جدول القضايا التجارية ورفع دعوى أمام الدائرة التجارية برد وبطلان الشيك فقررت المحكمة وقف نظر الجنحة لحين الفصل في دعوى بطلان الشيك ... ما رأيك؟

أولاً : الأسانيد القانونية :-

- ١- تشير هذه القضية موضوع المسائل الأولية والفرعية في قواعد الاختصاص.
- ٢- السؤال الذي تثيره القضية هو: هل هذه مسألة أولية أم فرعية؟
- ٣- من المقرر قانوناً أن قاضي الاصل هو قاضي الفرع فإذا ثار دفع او مسألة أثناء نظر الدعوى اختص القاضي بالفصل فيها اعمالاً لهذا المبدأ.
- ٤- من الجدير بالذكر ان الدفع الجوهري يجب علي المحكمة تمحيصه بلوغاً لغاية الامر فيه والرد عليه بما يدفعه.
- ٥- من المقرر قانوناً ان مسألة الدفع ببطلان الشيك من المسائل الأولية التي يجب علي المحكمة وقف نظر الدعوى الأصلية لحين الفصل في هذه المسألة.

ثانياً: التطبيع : ق : -

⚖️ بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان: يجوز للمحكمة وقف نظر الجنحة لحين الفصل في دعوى بطلان الشيك.

القضية السابع عشر

أثناء تواجد زيد في صالة المستقلين بالمطار، وبناء علي إذن من النيابة القي رجال الضبط القبض عليه محرراً مواد مخدرة اتهمته النيابة العامة بأنه احرز بقصد الاتجار مواد مخدرة وأثناء نظر الدعوى امام محكمة الجنايات تبين لها ان زيدا كان قد اتفق مع آخر مجهول علي جلب هذه المخدرات من الخارج فعدلت المحكمة وصف التهمة إلي الجلب ونبهت المتهم فترافع علي هذا الاساس ثم قضت بإدانته، طعن المتهم في القضاء فما رأيك فيما أجرته

المحكمة؟

أولاً : الأسانيد القانونية:-

- ١- تشير هذه القضية موضوع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى.
- ٢- من المقرر قانوناً ان المقصود بمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى انها تتقيد بنطاق الدعوى التي دخلت حوزتها سواء من حيث الاشخاص او الوقائع الرفوع بها الدعوى.
- ٣- **من المقرر قانوناً ان جريمة الجلب** تقضي بأن كل جلب للمخدرات ينطوي بالضرورة علي الحيابة والعكس صحيح ليس كل حيابة للمخدرات ينطوي علي جلبها ومن ثم لا يجوز للمحكمة ان تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرة التي لم تكن مطروحة عليها.

ثانياً: التطبيق: -

⚖️ **بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان:** ما اجرته المحكمة غير صحيح ويجب على المحكمة ان تقبل الطعن

المرفوع من المتهم في هذا القضاء وتعيد النظر فيه من جديد.

القضية الثامن عشر

أثناء نظر جنحة الاصابة الخطأ المرفوعة ضد زيد توفي المجني عليه فعدلت المحكمة التهمة الي القتل الخطأ وأدانت المتهم طعن المحكوم عليه بأن المحكمة لم تنبيهه الي قيامها بتعديل التهمة... ما رأيك؟

أولاً : الأسانيد القانونية:-

- ١- تشير هذه القضية موضوع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى.
- ٢- من المقرر قانوناً ان المقصود بمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى انها تتقيد بنطاق الدعوى التي دخلت حوزتها سواء من حيث الاشخاص او الوقائع المرفوع بها الدعوى.
- ٣- من المقرر قانوناً ان تعديل التهمة هو حق للمحكمة إذا راعت حقوق الدفاع وبناءً عليه يجوز للمحكمة ان تعدل تهمة الاصابة الخطأ الي القتل الخطأ إذ ان ذلك لا ينطوي علي اضافة سلوك جديد للمتهم.
- ٤- من الجدير بالذكر انه يشترط في تعديل التهمة ان يتم ذلك قبل الحكم في الدعوى بالإضافة الي تنبيه المتهم بهذا التعديل حيث انه إذا تم التعديل دون تنبيه المتهم فإنها تكون قد أخذت بحق الدفاع وذلك في حالة إضافة عنصر جديد .

ثانياً : التطبيق : -

بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان: قضاء المحكمة صحيح في تعديل الوصف ولا تلتزم بتنبيه المتهم حيث أنها لها الحق في تشديد العقوبة وعدم تنبيه المتهم طالما لم تضيف عنصر جديد علي الجريمة .

القضية التاسع عشر

اتهم زيد بأنه ضرب المجني عليه خالد علي رأسه ضربه أفضت إلي اصابته بعاهة مستديمة وأثناء نظر الدعوى تبين للمحكمة ان زيدا لم يكن هو الذي أحدث ضربه الرأس غير انه قام بضرب المجني عليه علي كتفه فعدلت وصف التهمة من الضرب المفضي إلي عاهة إلي الضرب البسيط وأدانت المتهم فهل اصابته المحكمة؟

أولاً : الأسانيد القانونية:-

- ١- تشير هذه القضية موضوع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى.
- ٢- من المقرر قانوناً ان المقصود بمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى انها تتقيد بنطاق الدعوى التي دخلت حوزتها سواء من حيث الاشخاص او الوقائع المرفوع بها الدعوى.
- ٣- السؤال الفني الذي تشير القضية هو: هل تملك المحكمة إضافة واقعة جديدة.
- ٤- من الجدير بالذكر ان ضربة الرأس تختلف عن ضربة الكتف وهذا وصف جديد لم ترفع به الدعوى حيث لا يجوز للمحكمة اضافة واقعة جديدة طبقاً لمبدأ الحدود العينية للدعوى.

ثانياً : التطبيع : -

🔗 بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان: المحكمة أخطأت وذلك لان تعديل التهمة تضمن اضافة واقعة جديده وهذا لا يجوز طبقا لمبدأ الحدود العينية للدعوى.

القضية العشرون

أثناء جلوس المتهم زيد في صالته الترانزيت قادماً من بانكوك ومنتظراً الطائره المتوجهه الي لاجوس إذ به يشعر بالاعياء الشديد فنقل الي المستشفى حيث عثر في أمعائه علي اسطوانات معدنية رفيعة بها مخدر الهيروين أحيل الي المحاكمة بتهمة الجلب ثم قضت المحكمة بإدانته بتهمة احراز مخدر بغير قصد من القصد بعد ان استبعدت وصف الجلب طعن المحكوم عليه بأن المحكمة لم تنبهه اثناء المرافعة ولم تلفت نظره الي ذلك فما رأيك؟

أولاً : الأسانيد القانونية:-

- ١- تشير هذه القضية موضوع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى.
- ٢- من المقرر قانوناً أن المقصود بمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى أنها تتقيد بنطاق الدعوى التي دخلت حوزتها سواء من حيث الأشخاص أو الوقائع المرفوع بها الدعوى.
- ٣- من الجدير بالذكر أن هناك حالات أوردها المشرع تتضمن عدم التزام المحكمة بتنبيه المتهم الي تعديل الوصف وذلك إذا لم يتضمن التعديل تعديلاً في التهمة بأن لم تضاف المحكمة عناصر جديدة اليها فإن ذلك لا يفضي منها تنبيهها وذلك كما إذا اقتضت المحكمة علي استبعاد بعض الافعال التي رأت المحكمة عدم ثبوته في حق المتهم واستيقنت باقى الافعال الاخرى.

ثانياً : التطبيق : -

بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان: المحكمة غير ملتزمة بتنبيه المحكوم عليه في هذه الحالة وبناء عليه فإن طعن المحكوم عليه غير مقبول.

القضية واحد وعشرون

رفعت الدعوى على شخص بتهمة الإصابة الخطأ وأثناء المحاكمة توفي المجني عليه بسبب الإصابة، فقضت المحكمة

بإدانة المتهم عن جريمة قتل خطأ، فما رأيك؟

أولاً : الأسانيد القانونية:-

من المقرر قانوناً أن المحكمة الجنائية تتقيد بحدود الدعوى المرفوعة أمامها، سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الوقائع. فلا يجوز للمحكمة أن تحكم في واقعة غير المرفوعة بها الدعوى أمامها، أو تجري تغييراً في أساس الدعوى نفسه باضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى، كما لا يجوز لها أن تحكم على غير الأشخاص المقامة عليهم الدعوى، ولو كانت تربطهم بالمتهم المرفوعة عليه الدعوى صلة مساهمة جنائية.

ومع ذلك منح القانون للمحكمة سلطة واسعة في نطاق حدود الدعوى، تتلخص في تعديل التهمة، وتغيير الوصف القانوني للفعل المسند الى المتهم. على أنه يتعين على المحكمة، في جميع الأحوال، أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وتمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف والتعديل الجديد اذا طلب ذلك.

ثانياً : التطبيق :-

في الدعوى الحالية قامت المحكمة بتعديل التهمة بالإضافة، حيث أضافت الى الواقعة المرفوعة عنها الدعوى واقعة تدخل في تكوين الركن المادي المكون للجريمة، وهي النتيجة الإجرامية التي تحققت بوفاة المجني عليه بسبب إصابته.

ولذلك فإن حكم المحكمة بجانب الصواب، لأنه قد فاتها التنبيه على المتهم بالتعديل الجديد، ومن ثم تكون قد أخلت بحق الدفاع.

2026

القضية اثنان وعشرون

تصدت محكمة الجنايات في حالة نظرها دعوي منظورة أمامها وأضافت وقائع أخرى ترتب عليها إضافة متهمين

وقامت بصدر حكم في تلك الوقائع وعلي هؤلاء المتهمين فهل أصابت المحكمة ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :

نظمت المادة (١١) من قانون الإجراءات الجنائية، حالات إقامة المحكمة للدعوى الجنائية حين نظرها

قضية أحيلت إليها من النيابة العامة ، ونوجز ذلك فيما يلي:

- ١- إذا رأت محكمة الجنايات أن هناك متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى في الواقعة المعروضة عليها؛ أو أن هناك وقائع أخرى غير المسندة إلى المتهمين الذين تمت إحالتهم إليها.
- ٢- إذا رأت المحكمة أن هناك جنائية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها.
- ٣- ويلاحظ أنه لا يجوز للمحكمة التي تتصدى أن تفصل في الدعوى وإنما يقتصر دورها في تحريك الدعوى ضد المتهم فقط

ثانياً : التطبيق :

بما أن محكمة الجنايات أضافت وقائع جديدة وادخلت متهمين جدد وقامت بالحكم عليهم فإن المحكمة تكون قد خالفت القانون لأنها تجاوزت نطاق الدعوى المحدد بأمر الاحالة ، واعتدت علي اختصاص النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.

ثانياً

المحاكم المتخصصة

القضية الأولى

زيد" الذي يعمل ضابط صف في القوات المسلحة بشراء ثلاثة بغير الاستعمال الشخصي بالتقسيط علي عدة أقساط، وإتمام عملية الشراء حرر عدة شيكات ضمانا للوفاء بالأقساط المستحقة عليه في مواعيد استحقاقها، وبعد ذلك تعثر "زيد" في السداد فقام البائع بتحريك دعوى إصدار شيك بدون رصيد ضد "زيد" أمام المحكمة الجزئية التي يقع محل إقامتهما في دائرتها، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى حيث يتمتع زيد بالصفة العسكرية ومن ثم يختص القضاء العسكري بنظر تلك الدعوى، بين مدي صحة حكم المحكمة؟ [مدعما رأيك بالمبادئ والأسانيد القانونية.

أولاً : الأسانيد القانونية :-

١٥ من المقرر قانوناً طبقاً للمعيار الشخصي لتطبيق قانون القضاء العسكري فإنه يخضع للقانون العسكري كل شخص ثبتت له الصفة العسكرية أصلاً أو حكماً .

١٥ ويطبق قانون القضاء العسكري في هذه الحالة حتي ولو كانت الجريمة غير عسكرية بالمعني الدقيق .

ثانياً : التطبيق :

١٥ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن حكم المحكمة بعدم الإختصاص حكم صحيح ويجب إحالة الدعوي للقضاء العسكري لإختصاصه دون غيره بنظر الجرائم التي يرتكبها من تثبت له الصفة العسكرية .

الفضية الثانية

اصدرت نيابة الاحداث اذن بتفتيش المتهم الحدث بناء علي محضر التحري الذي اورد أن المتهم المراد استصدار اذن بتفتيشه يعد حدثاً وحين عرض المتهم علي الطبيب الشرعي قرر أن سنه جاوز الثامنة عشر وعلي اثر ذلك احيل المتهم إلي المحكمة الجنائية العادية وأمامها دفع محامي المتهم ببطلان الأدلة المتحصلة من عملية التفتيش لصدور اذن التفتيش من نيابة الاحداث في حين لم يكن المتهم حدثاً. ما رأيك في هذا الدفع ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :

الاصل في الاعمال الاجرائية انها تقوم على حكم الظاهر ، وهى لا تكون باطله حتى ولو ظهر فيما بعد انها جرت على خلاف الواقع ، وتطبيقاً لذلك قضى بأنه يكون معيباً الحكم الذى ابطل اذن تفتيش المتهم لصدوره من نيابة الاحداث في حين لم يكن المتهم حدثاً ، دون ان يلتفت الى ان هذا الاذن قد صدر اخذاً بما ورد في محضر التحري من ان المتهم حدث ، الامر الذى ايده هو نفسه ولم تنكشف حقيقته الا بإجراء لاحق على صدور الاذن حين عرض على الطبيب الشرعى .

ثانياً : التطبيق :

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن اخذاً بفكرة الضرورة الإجرائية تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناه من العقاب فإن دفع المحامي غير صحيح ويعد اذن تفتيش المتهم صحيح والإجراء الذي اتخذه النيابة العامة صحيح

2026

القضية الثالثة

أثناء قيام سلطة التحقيق الابتدائي بالتحقيق في جريمة تبين ان احد المتهمين يبلغ من العمر ١٥ سنة وقت ارتكاب الجريمة فأحالته مع باقى المتهمين الى محكمة الجنايات دفع أثناء المحاكمة باختصاص محكمة الأحداث نوعيا بمحاكمته وبعدم جواز إحالته الى محكمة الجنايات فما رأيك فى هذا الدفع الذى دفع به المتهم الحدث ؟ وهل يختلف الحال إذا كان يبلغ من العمر ١٦ سنة ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :

تثير هذه القضية محاكم الطفل.
من المقرر قانوناً أنه تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند إتهامه في إحدي الجرائم أو تعرضه للإلحاق.
ولكن المشرع قرر إستثناء مفاده أنه يكون الإختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتم فيها الطفل الذي جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضي الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل .

ثانياً : التطبيق :

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن :

الحالة الأولى : تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل .
الحالة الثانية : يكون الإختصاص لمحكمة الجنايات بالنسبة للنظر في أمر الطفل وفقاً للإستثناء الذي قرره المشرع.

القضية الرابعة

قام زيد الذي يعمل ضابط صف في القوات المسلحة بشراء ثلاثة بغيرض الاستعمال الشخصي بالتقسيط علي عدة أقساط وإلتزام عملية الشراء حرر عدة شيكات ضماناً للوفاء بالأقساط المستحقة عليه في مواعيد استحقاقها وبعد ذلك تعثر زيد في السداد فقام البائع بتحريك دعوي اصدار شيك بدون رصيد ضد زيد امام المحكمة الجزئية التي يقع محل اقامتهم في دائرتها حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي حيث يتمتع زيد بالصفة العسكرية ومن ثم يختص القضاء العسكري بنظر تلك الدعوي ، بين مدي صحة حكم المحكمة مدعماً رأيك بالمبادئ والاسانيد القانونية؟

أولاً : الاسانيد القانونية:

تثير هذه القضية معيار الاختصاص العسكري
المعيار الشخصي وبمقتضاه يخضع للقانون العسكري كل شخص ثبتت له الصفة العسكرية اصلاً او حكماً ويستوي فيمن يخضع للقانون كان الفعل مرتكباً اثناء خدة الميدان من عدمه غير انه اذا

الشخص مدنيا ملحقا بالعسكريين كالعاملين في الادارات العسكرية وفي جهاز الخدمة الوطنية وغيرها فإنه يجب ان يكون ذلك اثناء خدمة الميدان بخلاف العسكريين.

وتطبيق المعيار الشخصي يجعل الاختصاص معقودا للقضاء العسكري حتي ولو كانت الجريمة غير عسكرية بالمعني الدقيق فتطبيق هذا المعيار لا يفترض وجود صلة ما بين الجريمة والصفة العسكرية فيختص القضاء العسكري بنظر كافة الجرائم التي يرتكبها العسكريون ومن في حكمهم ولو كان منبته الصلة بوظيفتهم.

ويترتب علي تطبيق هذا المعيار ان يختص القضاء العسكري بالتحقيق والمحاكمة لجرائم اصدار شيك بدون رصيد ارتكبها احد افراد القوات المسلحة عن سلعة اشترها او تبديده منقولات زوجته او تشاجره اثناء تنزهه مع اخر او اصطدامه بسيارته بالغير وتسببه في وفاته او اتلاف ممتلكاته او في ارتكابه جريمة قتل عم د او ضرب اقضي الي موت لخصومة او ثار ففي هذه الصور وغيرها فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العسكري علي الرغم من ان الجريمة لم تنل بشكل مباشر من المصلحة العسكرية ولم تتصل بها بصله السببية.

ثانيا : التطبيق:

يتضح لنا اختصاص القضاء العسكري بجريمة اصدار شيك بدون رصيد وقعت من احد افراد القوات المسلحة.

القضية الخامسة

دخل كريم الي محطة بنزين الوطنية لتزويد سيارته بالوقود واثناء تواجده بمحطة البنزين نشبت مشاجره بينه وبين احد العاملين فيها واصيب علي اثرها عامل المحطة بجروح في وجهه احيل كريم الي المحاكمة العسكرية دفع محامية بعدم اختصاص القضاء العسكري لان كريم من المدنيين كما ان المجني عليه مجند في مشروع خاص مملوك لمشروعات الخدمات الوطنية التابعة للقوات المسلحة ، بين مدى صحة دفع محامي المتهم...؟

أولا : الاسانيد القانونية:

تشير القضية موضوع الاختصاص العسكري

لا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم او ما في حكمها او المناطق العسكرية او الحدودية المقررة كذلك او معداتها او مركباتها او اسلحتها او ذخائرها او وثائقها او اسرارها العسكرية او اموالها العامة او المصانع الحربية او الجرائم المتعلقة بالتجنيد او الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها او افرادها بسبب تأدية اعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى.

كما اقر قانون القضاء العسكري بأنه يختص بالجرائم التي تقع علي المجندين في المشروعات الخاصة المملوكة للقوات المسلحة مثل محطات الوقود والمزارع المملوكة لجهاز مشروعات الوطنية.

ثانيا : التطبيق:

يتضح لنا ان القضاء العسكري يعتبر مختصا بنظر هذه الدعوي.

القضية السادسة

صدر حكم علي زيد من محكمة الأحداث بأعتبره حدثاً وأصبح هذا الحكم نهائياً باتاً تبين للنيابة أن المتهم كان قد بلغ سن الرشد الجنائي وقت ارتكاب الواقعة وذلك بأوراق رسمية فما التصرف الذي يمكن للنيابة أخذه ؟

أولا : الأسانيد القانونية :-

١٥ من المقرر طبقاً لقانون الطفل أنه إذا حكم علي متهم بإعتبره طفلاً ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه .

ثانيا : التطبيق :-

١٥ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح أن النيابة العامة تتصرف بأن ترفع الأمر إلي المحامي العام ليقوم هذا الأخير برفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر في أمر المتهم .

القضية السابعة

اشاء قيام سلطة التحقيق الابتدائي بالتحقيق في جريمة تبين لها ان احد المتهمين يبلغ من العمر خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة فأحالته مع باقى المتهمين الى محكمة الجنايات فدفعت المتهم اثناء المحاكمة باختصاص محكمة الاحداث نوعيا بمحاكمته وبعدم جواز حالته الى محكمه الجنايات ، فما رأيك فيما دفع به المتهم الحدث وهل يختلف الحال اذا كان يبلغ من العمر ستة عشر عاما ؟

أولا : الاسانيد القانونية :

١٥ من المقرر قانوناً طبقاً للمادة ١/٢٢ من قانون الطفل فإن محكمة الطفل تختص دون غيرها بالنظر في امر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم او تعرضه للانحراف ويقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة واستثناء مما سبق يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات او محكمة امن الدولة العليا بحسب الاحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها الطفل الذي جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى اسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الامر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل .

ثانيا : التطبيق :

١٥ بتطبيق النص السابق على الواقعة يتضح لنا ان دفع المتهم غير صحيح وذلك لاختصاص المحكمة الجنائية بالجرائم التي يرتكبها الطفل ومعه متهم بالغ وذلك كاستثناء من الاصل العام .

١٥ هل يختلف الحال اذا كان الطفل يبلغ من العمر ستة عشر سنة ؟

١٥ لا يختلف الحكم في هذه الحالة حيث تختص محكمة الجنايات في هذه الحالة مادام تجاوز سنه الخامسة عشر وكان معه متهم بالغ .

القضية الثامنة

ارتكب خالد جريمة سرقة بإكراه فأحالته النيابة العامة الى محكمة الجنايات ، دفع خالد بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لان سنه وقت ارتكاب الواقعة لم يتجاوز الثامنة عشرة وقدم شهادة ميلاد تفيد ذلك السن ، فما رأيك فيما دفع به المتهم ؟

أولا : الاسانيد القانونية :

١٤ من المقرر قانونا طبقا للاختصاص الشخصي لمحكمة الطفل وفقا للمادة ١/٢٢ من قانون الطفل " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في امر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم او تعرضه للانحراف ويقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر ويثبت السن بموجب شهادة ميلاد او بطاقة الرقم القومي واستثناء مما سبق يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات اذا تجاوز الطفل خمس عشرة سنة وكان معه شخص بالغ واقتضى الامر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل .

ثانيا : التطبيق :

١٥ بتطبيق المبادئ السابقة يتضح لنا ان دفع خالد بعدم اختصاص المحكمة الجنائية هو دفع صحيح وذلك طبقا للاختصاص الشخصي لمحكمة الطفل فيجب على محكمة الجنايات احالة الجريمة الى محكمة الطفل .

القضية التاسعة

اثناء التحقيق الابتدائي مع حسن لاحظ المحقق انه يبدو صغير السن فطلب منه ان يقدم له بطاقته المدنية فأجاب انه لا يحملها فأحاله الى طبيب قدر سنه ١٩ سنة وبعد انتهاء التحقيقات احاله الى المحكمة حيث دفع بأن سنه لم يبلغ الثامنة عشر بعد وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية فدفعت النيابة العامة ان تقدير السن كان من طبيب مختص وان الاصل في الاجراءات انها تبنى على الظاهر ، ما رأيك ؟

أولا : الاسانيد القانونية :

١٦ من المقرر قانونا طبقا للاختصاص الشخصي لمحكمة الطفل وفقا للمادة ١/٢٢ تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في امر الطفل الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة .
١٧ وتنص المادة ١١٩ اذا حكم على متهم باعتباره ان سنه تجاوز الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يتجاوز ذلك رفع المحامي العام الامر الى المحكمة لاعادة النظر والقضاء بإلغاء حكمها واحاله الاوراق الى النيابة العامة للتصرف ويوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه .

ثانيا : التطبيق :

١٨ بتطبيق المبادئ السابقة يتضح ان دفع المتهم صحيح حيث يجب على المحكمة ايقاف نظر الدعوى واحالتها الى محكمة الطفل لانها المحكمة المختصة بالنظر في امر الطفل الذي لا يجاوز الثامنة عشر من عمرة .

القضية العاشرة

ضبط عبيد حال قيامه بقطع الكابلات الهاتفية لسرقتها الامر الذي ترتب عليه انقطاع الاتصالات نسب اليه شروعا في سرقة الكابلات الهاتفية وقطعها وحيازته ادوات دون ان يوجد لحملها او حيازتها مسوغا من الضرورة الحرفية او الشخصية احيل الى محكمة الجنايات حيث دفع المتهم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رفضت المحكمة الدفع وقضت بإدانته .

أولا : الأسانيد القانونية:

المادة الرابعة محاكم اقتصادية تنص على ان تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة **عن الجرائم الآتية :**

١ - قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس .
٢ - قانون تنظيم الاتصالات .

ثانيا : التطبيق :

بتطبيق المبادئ على الوقائع يتضح لنا ان المحاكم الاقتصادية هي المختصة بنظر هذا النوع من الجرائم ويكون دفع المتهم صحيح والحكم بالادانته هو حكم غير صحيح ويجب على محكمة الجنايات احواله الدعوى الى المحاكم الاقتصادية .

القضية الحادية عشر

أتهمت النيابة العامة سعاد بأنها قامت بالإشتراك في تزوير عقد زواجها إذا أدعت خلوها من الموانع الشرعية بينما كانت ما تزال في فترة العدة الشرعية وكان طلاقها رجعيًا من زوجها الأول أثناء المحاكمة دفعت سعاد بأن طلاقها من زوجها الأول وقت الزواج الثاني صار بائناً وطلبت من المحكمة وقف نظر الدعوى للفصل في هذه المسألة رد الأدعاء بأن الفصل في بينونة الزواج أمر تملكه المحكمة فبماذا تقضي المحكمة في هذا الدفع ؟

أولا : الأسانيد القانونية :-

نصت المادة ٢٢٣ إجراءات جنائية علي أن إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف علي الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوي وتحدد للمتهم أجلاً لرفع المسألة المذكوره إلي الجهة ذات الاختصاص .

ثانيا : التطبيق :-

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أنه يجوز للمحكمة وقف دعوي التزوير لحين الفصل في بينونة أو رجعية الزواج من المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية .

القضية الثانية عشر

- أثناء نظر محكمة الجنايات الدعوي المتهم فيها زيد الذي يبلغ ١٦ سنة وآخرين بالغين بإحراز مخدر بقصد الاتجار قضت بإدانة المتهمين بالسجن المشدد , مدة ثلاثة سنوات طعن زيد بالنقض للأسباب الآتية:
- ١- أن الجلسة التي نظرت فيها الدعوي كانت علانية بينما كان الواجب أن تنظر سرية حال كونه حدث .
 - ٢- أن المحكمة لم تضم في تشكيلها عضوين من الخبراء أحدهما من النساء علي ما ينص عليه قانون الطفل .
 - ٣- أن المحكمة لم تناقش واضعي التقرير الذي يتضمن فحص حالة الطفل النفسية والاجتماعية .

أولا : الأسانيد القانونية :-

- ١- من المقرر طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية أنه في الحالات التي يجوز فيها إحالة الطفل إلي محكمة الجنايات فإن الدعوي تنظر علانية .
- ٢- نص قانون الطفل علي انه ينشئ مراقبون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوي ملفاً يتضمن فحصاً لحالة الطفل التعليمية والنفسية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوي علي ماورد فيه " وهذا الحكم يمتد إلي إجراءات محاكمة الحدث أمام محكمة الجنايات فيجب الاستماع ومناقشة تقارير الفحص التي وضعها المختصون وهذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية حيث قضت محكمة النقض "٢٠١٠" أنه إذا خلت محاضر الجلسات مما يثبت تقديم المراقب الاجتماعي تقريراً عن حالة المتهم الطفل واستماع المحكمة إلي أقواله قبل الحكم علي الطفل فإن الحكم يكون قد عيب بالبطلان .

ثانيا : التطبيق :-

- بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دفع زيد بعلانية الجلسة غير صحيح أما الدفع الثاني والثالث صحيح وبالتالي يكون الحكم باطل لعدم إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون بالنسبة لمحاكمة الحدث أمام محكمة الجنايات .

المستشار

